МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 05 дугаар сарын 18 № 03/50 Улаанбаатар хот

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУЖИРТ
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Ж.ОЮУНГЭРЭЛ ТАНАА

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын иргэн Г.Ариунцацралаас "...Миний бие Хужирт сумын Эрүүл мэндийн төвд 2 дугаар багийн эмчээр ажиллах хугацаандаа 2024 болон 2025 оны малын тооллогын ажилд оролцох үеэр 2 дугаар багийн Засаг дарга О.Мөнххуяг, Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын төлөөлөгч Л.Наранбаатар, Засаг даргын Тамгын газрын нярав М.Чимэдрэгзэн, жолооч З.Батсайхан нартай хамт ажилласан. Энэ үеэр 2 дугаар багийн Засаг дарга О.Мөнххуяг нь айлд заавал хонох талаар бэлгийн дарамтын шинжтэй үг хэлсэн, мөн ажлын цагаар айлд архи ууж саатах, ажлын хэсгийг хүлээлгэх нөхцөл үүсгэж байсан. Үүнтэй холбоотойгоор ажлаа хийх шаардлага тавихад "чи хэн бэ", "чамайг багийн эмч гээд хүн үздэггүй" гэх мэтээр доромжлон харьцаж, согтуурсан үйлдэл гаргасан. Мөн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын төлөөлөгч Л.Наранбаатар "чи малын тооны дэг барь" хэмээн хэлсэн. Түүнчлэн мал тооллогын ажилд оролцуулахтай холбоотой захирамж, тушаал танилцуулаагүй бөгөөд амралтын өдөр болон ажлын бус цагаар ажиллуулсан. Дээрх асуудлаар Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ц.Ундрахбаяр болон сумын Засаг дарга Ж.Оюунгэрэлд өргөдөл гаргасан боловч одоог хүртэл хариу өгөөгүй тул дээрх асуудлыг шалгаж шийдвэрлэж өгнө үү" гэх агуулга бүхий гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр Комиссоос 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн ТГ-05/680 дугаар албан бичгээр Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргаас, мөн 2026 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ТГ-05/848 дугаар албан бичгээр Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ц.Ундрахбаяраас тус тус тайлбар, мэдээлэл болон холбогдох баримт материалыг гаргуулан авч танилцсан. Түүнчлэн Хужирт сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Д.Отгонсүрэн, Л.Наранбаатар, 2 дугаар багийн Засаг дарга О.Мөнххуяг, Засаг даргын Тамгын газрын нярав М.Чимэдрэгзэн нараас тайлбар авч, холбогдох шалгах ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Г.Ариунцацралд мал тооллогын ажлын хэсэгт ажиллах шийдвэрийг албан ёсоор танилцуулж, гүйцэтгэх үүрэг, ажиллах хугацаа, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар тодорхой мэдээлэл, чиглэл өгөөгүй байна.

Хужирт сумын Засаг даргын 2025 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн "Жилийн эцсийн мал тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай" А/158 дугаар захирамжаар сумын хэмжээнд жилийн эцсийн мал тооллогын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, багуудад ажиллах салбар комиссууд, хяналтын тооллогын ажлын хэсэг, жолооч, шатахууны хуваарь болон зохион байгуулах хугацааг тус тус баталжээ.

Уг захирамжаар Г.Ариунцацралыг 2 дугаар багийн 2 дугаар хэсгийн мал тооллогын ажлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнд гишүүнээр томилсон байх бөгөөд түүнд мал тооллогын ажилд оролцох чиг үүрэг олгосон гэж үзэхээр байна.

1500700132

Гэвч тухайн томилгоог ажилтанд хэрхэн, ямар хэлбэрээр танилцуулсан, гүйцэтгэх ажил үүрэг, ажиллах нөхцөл мөн үндсэн ажил үүргээс гадуур нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх эсэх талаар эрх бүхий албан тушаалтнаас албан ёсоор мэдээлэл өгсөн талаарх баримт материалыг Комисст ирүүлээгүй.

Тус сумын 2 дугаар багийн Засаг дарга О.Мөнххуяг Комисст өгсөн тайлбартаа "Г.Ариунцацрал руу өмнөх өдөр нь малын тоонд явна шүү гэхэд Засаг даргаас зөвшөөрөл авч, Эрүүл мэндийн төвийн даргатай ярьж байж явах ёстой гэсэн шаардлага тавьсан. Тэгэхээр нь тийм зүйл байхгүй, жил бүр багийн эмч явдаг гэж хэлсэн. Миний шаардлагыг хүлээж аваагүй тул намайг ярихад дургүй байсан. Би бараг хүчээр аваад явчихсан юм шиг болсон..." гэжээ.

Эндээс үзэхэд 2 дугаар багийн Засаг дарга О.Мөнххуяг нь Г.Ариунцацралын шууд удирдах эрх бүхий албан тушаалтан биш боловч түүнд мал тооллогын ажилд оролцох талаар үүрэг, чиглэл өгч, ажилд оролцуулах байдлаар зохион байгуулалтад нөлөөлсөн байна.

Харин ажил олгогч болох Эрүүл мэндийн төвийн дарга нь ажилтанд гүйцэтгэх ажил үүрэг, нэмэлт ажилд оролцуулах үндэслэл, ажиллах нөхцөл, хугацаа, аюулгүй ажиллагаа болон холбогдох зааварчилгааг урьдчилан танилцуулж, мэдээллээр хангах үндсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна.

Нөгөө талаас сумын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэгт бусад байгууллагын албан хаагчдыг оролцуулахдаа тухайн ажил үүргийн зорилго, зохион байгуулалт, гүйцэтгэх нөхцөл, шаардлагыг тодорхой зааж, оролцогчдын харьяалах байгууллагын удирдлагуудтай шуурхай мэдээлэл солилцох, албан хаагчдыг бүрэн мэдээллээр хангах, удирдлага зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг хийгээгүй байна. Үүний улмаас тооллогын бүрэлдэхүүнд ажилласан албан хаагчдын дунд үл ойлголцол үүсэх нөхцөл бүрджээ.

Дээрх нөхцөл байдал нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.6-д заасан "ажилтныг ажлаар хангаж, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ...зааварчилгаа өгөх" гэсэн ажил олгогчийн үндсэн үүргийг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн болохыг, мөн Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1, 37.1.7-д заасан төрийн албаны үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах, хариуцлагатай, ил тод, уялдаа холбоотой хэрэгжүүлэх нийтлэг шаардлагыг зөрчсөн байж болзошгүй гэж дүгнэх үндэслэл тогтоогдож байна.

2. Мал тооллогын үйл ажиллагаа нь Статистикийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.в-д заасны дагуу жил бүр зохион байгуулагддаг төрийн статистикийн ажил юм.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.9-д "ажлын байр" болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.15-д заасан хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд тус үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаа тул ажлын үеийн орчин нөхцөл нь ажлын байр гэж үзэгдэх бөгөөд оролцогч албан хаагчид төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих үүрэгтэй.

Комисст ирүүлсэн тайлбар, баримтаас үзэхэд мал тооллогын ажлын явцад зарим албан хаагчдын зүгээс согтууруулах ундаа хэрэглэх, иргэдээр дайлуулах, ажлын цагийн зохион байгуулалтыг алдагдуулах зэрэг зохисгүй үйлдэл гарсан нь тогтоогдож байх бөгөөд энэ нь төрийн албаны сахилга, хариуцлага хангалтгүй байгааг илтгэж байна.

Тухайлбал, Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын 2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1/55 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн тайлбарт "...Өргөдлийн дагуу ажлын хэсэгт явсан хүмүүсээс асууж тодруулахад 2025 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр О. Мөнххуяг нь жолоо барьж явсан тул архи, дарс уугаагүй. Харин 2025 оны 12 дугаар сарын

08-ны өдөр хөдөө айлаар явж байх хугацаанд тооллогын комисс малчдын гаргасан архи, дарснаас хүндэтгэн амсаж, хоорондоо тоглоом, наргианы шинжтэй ярьсан талаарх хамт явсан ажлын хэсгийн хүмүүс хэлсэн...” гэж дурджээ.

Мөн багийн Засаг дарга О.Мөнххуяг “Би уучлалт гуйхаар буруу зүйл хийгээгүй, үндсэн ажлын шаардлагаа л тавьсан. Малын тоогоор явахад дарга ирж байна гээд айл болгон бууз, хоолтой хүлээж авдаг. Манайх хөдөөгийн баг учраас тухайн үед согтууруулах ундааг зохих хэмжээнд хэрэглэсэн” гэж тайлбарласан байна.

Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын төлөөлөгч Д.Отгонсүрэн тайлбартаа “Иргэдийн хурал дээр малын тооны асуудлыг ярьсан. Ер нь манай залуучууд малын тоо энэ жишгээр явдаг гээд хөдөө очоод архидаад байдаг, малаа үнэнээр нь тоолдоггүй, хүний амаар бичилт хийгээд ирдэг, энэ асуудлыг та нар цаашид больсон нь дээр шүү. Энэ чинь та нарт дохио өгч байгаа юм шүү гэж хэлсэн. Сумын Засаг дарга Ж.Оюунгэрэл ч хурал дээр цаад хэддээ нэлээн анхааруулж хэлж байсан” гэжээ.

Дээрх тайлбар, баримтаас үзэхэд О.Мөнххуяг нь албан үүргээ гүйцэтгэж байх хугацаанд согтууруулах ундаа хэрэглэсэн байх бөгөөд энэ нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.8-д заасан “албан үүргээ гүйцэтгэж байх үед согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглоно” гэсэн зохицуулалтыг зөрчсөн үйлдэл гаргасан байна.

3. Г.Ариунцацрал нь 2025 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр сумын Засаг даргад хандаж өргөдөл гаргасан боловч уг өргөдлийг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлээгүй байна.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд өргөдөл, гомдол гаргагчийн гаргасан өргөдөл, гомдлынхоо хариуг авах, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлоо шийдвэрлүүлэх эрхийг, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт “өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь барагдуулах”, энэ зүйлийн 6 дахь хэсэгт "өргөдөл гомдолд үндэслэл бүхий хариу өгөх" талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтан нийтлэг үүргийг хуульчилсан.

Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/03 дугаар тушаалаар “сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10.2.2-т ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэх ажлын хэсэг байгуулж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхээр, 10.4.2-т ажил олгогч нь хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн ажилтны гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгах, шийдвэрлэхдээ тодорхой зарчмыг баримтлахаар тус тус заажээ. Тухайлбал, гомдлыг нэн даруй хүлээн авч, нууцлалыг ханган шалгах, шаардлагатай тохиолдолд ажлын хэсэг байгуулж 10 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэж дүгнэлт гаргах зохицуулалттай байна.

Гэвч Г.Ариунцацралын гаргасан өргөдөл, гомдлыг хуульд болон дотоод журамд заасан хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгөөгүй байна.

4. Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газар болон Эрүүл мэндийн төвд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ хангалтгүй байна.

Таны 2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр 1/55 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлсэн тайлбарт “Сумын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглосон талаарх заалтыг тусган оруулж, албан хаагчдад бэлгийн дарамт, хүчирхийлэлтэй холбоотой сургалт, мэдээлэл өгч ажиллаж байна” гэж дурдсан байх боловч дээрх ажиллагааг

хэрэгжүүлсэн талаарх сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, тайлан, оролцогчдын бүртгэл зэрэг нотлох баримтыг ирүүлээгүй.

Иймд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасан “ажил олгогч нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх” үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй гэж дүгнэхээр байна.

Комиссоос тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Мал тооллогын болон адил төрлийн ажлын явцад ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилохдоо тухайн байгууллагын удирдлагатай урьдчилан зөвшилцөж, ажил үүрэг, зорилго, хугацаа, нөхцөл болон оролцооны хэлбэрийг албан ёсоор танилцуулан, мэдээлэл өгч, хүлээн авсан тухай баримтжуулалт бүрдүүлэх;

2. Мал тооллогын үйл ажиллагааг цаашид хариуцлагажуулах, энэ талаар иргэдийн хяналтыг сайжруулахад онцгой анхаарч, соргуураулах ундаа хэрэглэсэн зэрэг аливаа зөрчил гаргасан албан хаагчдад тухай бүр хариуцлага тооцож, зөрчлийг таслан зогсоох;

3. Хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас ангид аюулгүй орчин бүрдүүлэх, ажил олгогчийн үүргийг хэрэгжүүлж сургалт, мэдээллийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, сургалтын хөтөлбөр, оролцогчдын бүртгэл, тайланг баримтжуулах;

4. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог сайжруулж, албан хаагчдын эрх, үүргийн тодорхой байдлыг хангах замаар хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт ”Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Иймд Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ